Datum:	**Wirtschafts- und Sozialkunde** 1. Ausbildungsjahr	KLA VERKÄUFERINNEN UND VERKÄUFER
Name:	**Modul 10 – Der Betriebsrat · Lösungen**	

Modul 10: Der Betriebsrat

18.03. (nach Klausur 3), 08.04. und 15.04. · 10 Punkte · Lehrbuch S. 31–32 und 35 · Arbeitsheft S. 16–17

Das kann ich danach

- ☐ erklären, wann ein Betriebsrat gewählt werden kann und wer wählen darf.
- ☐ die Zahl der Betriebsratsmitglieder bestimmen.
- ☐ die Stufen der Beteiligung unterscheiden und Fällen zuordnen.
- ☐ erklären, was die Einigungsstelle tut.

Aufgabe 1 Ankommen: Was weißt du noch aus Modul 9?

Aus dem Kopf beantworten.

1. Wie viel Prozent brauchen Gewerkschaften in der Urabstimmung für einen Streik?

mindestens 75 % der aufgerufenen Mitglieder

2. Was ist eine Aussperrung?

Arbeitgeber lassen Beschäftigte nicht arbeiten und zahlen keinen Lohn.

3. Wer verhandelt den Tarifvertrag – der Betriebsrat oder die Gewerkschaft?

die Gewerkschaft (mit dem Arbeitgeberverband)

Aufgabe 2 Wahl-Simulation: Wer darf wählen – und wer gewählt werden?

In der Filiale der Nordstadt-Kauf GmbH in Bremerhaven-Lehe wird ein Betriebsrat gewählt. Wahltag ist der **18.03.2027**. Prüfe mit dem Gesetzesauszug, wer mitmachen darf.

Auszug aus dem Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG)

§ 7 Wahlberechtigung: Wahlberechtigt sind alle Arbeitnehmer des Betriebs, die das 16. Lebensjahr vollendet haben. Werden Arbeitnehmer eines anderen Arbeitgebers zur Arbeitsleistung überlassen, so sind diese wahlberechtigt, wenn sie länger als drei Monate im Betrieb eingesetzt werden.

§ 8 Wählbarkeit: (1) Wählbar sind alle Wahlberechtigten, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und sechs Monate dem Betrieb angehören […].

Leiharbeiter sind im Einsatzbetrieb nicht wählbar (§ 14 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz). Geschäftsführer gelten nicht als Arbeitnehmer (§ 5 BetrVG).

Name	Angaben	wahl-berechtigt?	wählbar?	Begründung
Lara	16 Jahre, Auszubildende seit 01.08.2026	ja	nein	ab 16 wahlberechtigt; wählbar erst ab 18
Deniz	19 Jahre, Auszubildender im 2. Jahr seit 01.08.2025	ja	ja	über 18 und länger als 6 Monate im Betrieb – auch Azubis zählen
Frau Schulte	52 Jahre, Verkäuferin seit 2004	ja	ja	über 18, lange im Betrieb
Herr Reich	48 Jahre, Geschäftsführer der GmbH	nein	nein	Er leitet das Unternehmen und gilt nicht als Arbeitnehmer im Sinne des BetrVG.
Mehmet	34 Jahre, Leiharbeiter, seit 5 Monaten in der Filiale	ja	nein	Leiharbeiter wählen nach mehr als 3 Monaten mit, sind im Einsatzbetrieb aber nicht wählbar.
Sophie	23 Jahre, Verkäuferin seit 01.12.2026	ja	nein	erst gut 3 Monate im Betrieb – wählbar erst nach 6 Monaten
Frau Novak	61 Jahre, Teilzeit (20 Std.) seit 2015	ja	ja	Teilzeitkräfte sind ganz normale Arbeitnehmer.
Tim	15 Jahre, Schülerpraktikum für zwei Wochen	nein	nein	kein Arbeitnehmer des Betriebs (Praktikum in der Schulzeit), außerdem unter 16
Herr Petersen	38 Jahre, Minijob an der Kasse seit 2022	ja	ja	Minijobber sind Arbeitnehmer.
Frau Aydın	29 Jahre, Verkäuferin seit 2019, zurzeit in Elternzeit	ja	ja	Das Arbeitsverhältnis besteht weiter – sie darf wählen und kandidieren.

2.2 Nach der Wahl: Wer ist in eurem Betriebsrat? Wie viele Stimmen hatten die Gewählten?

individuell (Ergebnis der Klassenwahl)

Zum Nachlesen: Der Betriebsrat (Lehrbuch S. 31–32)

Wortspeicher
der Betriebsrat · die Belegschaft · das Betriebsverfassungsgesetz · wahlberechtigt · wählbar · das aktive Wahlrecht · das passive Wahlrecht · die Amtszeit · das Informationsrecht · das Beratungsrecht · das Mitbestimmungsrecht · die Einigungsstelle · der Kündigungsschutz

Der **Betriebsrat** ist die **Vertretung der Arbeitnehmer gegenüber dem Arbeitgeber**. Er wird von der Belegschaft gewählt. Die Regeln stehen im **Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG)**.

1. Wann kann ein Betriebsrat gewählt werden?

- In Betrieben mit mindestens **fünf ständigen wahlberechtigten Arbeitnehmern**, von denen **drei wählbar** sind. Der Betrieb muss nicht zustimmen – die Beschäftigten entscheiden, ob sie wählen.
- **Wahlberechtigt** (aktives Wahlrecht – man wählt selbst): alle Arbeitnehmer **ab 16 Jahren**, auch Azubis, Teilzeitkräfte und Minijobber; Leiharbeiter nach mehr als 3 Monaten.
- **Wählbar** (passives Wahlrecht – man wird gewählt): alle Wahlberechtigten **ab 18 Jahren**, die **mindestens 6 Monate** im Betrieb sind.
- Der Betriebsrat bleibt **vier Jahre** im Amt. Die regelmäßigen Wahlen sind vom 1. März bis 31. Mai – zuletzt **2026**, das nächste Mal **2030**.

2. Wie groß ist der Betriebsrat? (§ 9 BetrVG, Auszug)

Wahlberechtigte Arbeitnehmer	5–20	21–50	51–100	101–200	201–400	401–700
Mitglieder im Betriebsrat	1	3	5	7	9	11

3. Was schützt die Mitglieder?

- Betriebsratsarbeit ist ein **Ehrenamt**: kein Extra-Geld, aber die Arbeit wird während der Arbeitszeit erledigt und bezahlt.
- Betriebsratsmitglieder haben einen **besonderen Kündigungsschutz**: Eine ordentliche Kündigung ist während der Amtszeit und ein Jahr danach nicht erlaubt.

4. Die Rechte-Treppe: Wie stark darf der Betriebsrat mitreden? (S. 32)

Stufe	Recht	Was heißt das?	Beispiele
1	**Informationsrecht**	Der Arbeitgeber muss den Betriebsrat rechtzeitig und umfassend informieren.	Umbau, neue Arbeitsverfahren, Umweltschutz
2	**Beratungsrecht**	Der Betriebsrat darf seine Meinung sagen und Vorschläge machen. Eine Einigung kann er nicht erzwingen.	Personalplanung, Ausschreibung von Stellen, Schließung von Abteilungen
3	**Widerspruchs- und Zustimmungs-verweigerungsrecht**	Der Arbeitgeber braucht die Zustimmung. Verweigert der Betriebsrat sie, muss der Arbeitgeber vor das Arbeitsgericht (Veto).	Einstellung, Versetzung, Ein- und Umgruppierung; Anhörung vor jeder Kündigung
4	**Mitbestimmungsrecht**	Der Arbeitgeber darf nur **mit Zustimmung** des Betriebsrats handeln. Bei Streit entscheidet die **Einigungsstelle**.	Arbeitszeit, Urlaubsplan, Zeiterfassung, Auszahlung des Lohns, Betriebsvereinbarungen

Merke: Je weiter unten auf der Treppe, desto stärker das Recht. **Mitbestimmung** gibt es vor allem in **sozialen** Angelegenheiten (Arbeitszeit, Urlaub, Ordnung im Betrieb). Einigen sich Arbeitgeber und Betriebsrat dort nicht, entscheidet die **Einigungsstelle**: je gleich viele Personen von beiden Seiten und ein unparteiischer Vorsitzender (oft ein Richter). Ihr Spruch ersetzt die Einigung.

Aufgabe 3 Geführte Übung: Wie groß wird der Betriebsrat?

3.1 Die Filiale in Lehe hat 26 wahlberechtigte Beschäftigte.

21–50 → 3 Mitglieder

3.2 Ein Modegeschäft hat 8 Beschäftigte, alle über 18 und seit Jahren dabei.

5–20 → 1 Mitglied (Betriebsobmann/-frau)

3.3 Das Kaufhaus Hansa GmbH hat 180 Beschäftigte.

101–200 → 7 Mitglieder

3.4 Ein Kiosk hat 4 Beschäftigte. Können sie einen Betriebsrat wählen?

Nein – es müssen mindestens 5 ständige wahlberechtigte Arbeitnehmer sein.

Aufgabe 4 Legespiel: Die Rechte-Treppe (Erfolgspunkte)

Legt in der Gruppe die 16 Fallkarten auf die richtige Stufe der Treppe. Übertragt danach eure Lösung: **I** = Information, **B** = Beratung, **W** = Widerspruch/Zustimmung, **M** = Mitbestimmung.

Nr.	Fallkarte	Stufe
1	Die Filiale soll im Sommer umgebaut und erweitert werden.	I
2	Ein neues Kassensystem wird eingeführt – die Arbeitsabläufe ändern sich.	I
3	Der Betrieb stellt auf Ökostrom und Mehrwegkisten um (Umweltschutz).	I
4	Die Geschäftsleitung plant, wie viele Leute nächstes Jahr gebraucht werden.	B
5	Eine freie Stelle als Abteilungsleitung soll ausgeschrieben werden.	B
6	Die Getränkeabteilung soll geschlossen werden.	B
7	Der Betrieb überlegt, wie Arbeitsplätze trotz Onlinekonkurrenz gesichert werden.	B
8	Eine neue Verkäuferin soll eingestellt werden.	W
9	Ein Kollege soll in eine Filiale in Bremen versetzt werden.	W
10	Eine Kassiererin soll in eine andere Gehaltsgruppe eingeordnet werden.	W
11	Einem Mitarbeiter soll gekündigt werden (der Betriebsrat muss vorher angehört werden).	W
12	Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit werden neu festgelegt.	M
13	Der Urlaubsplan für das nächste Jahr wird aufgestellt.	M
14	Die Arbeitszeit soll digital mit einer App erfasst werden.	M
15	Das Gehalt soll künftig am 5. statt am letzten Tag des Monats gezahlt werden.	M
16	Arbeitgeber und Betriebsrat schließen eine Betriebsvereinbarung über Pausenregeln.	M

Bewertung (2 EP): mindestens 12 von 16 richtig (1), die Gruppe kann zwei Zuordnungen mit dem Lehrbuch begründen (1).

Aufgabe 5 Freie Übung: Darf der Chef das?

Nenne die Stufe der Treppe und die Folge für den Arbeitgeber.

5.1 Die Filialleiterin legt ohne den Betriebsrat fest, dass ab Montag alle um 7:30 statt um 8:00 Uhr anfangen.

Mitbestimmung (Arbeitszeit) – ohne Zustimmung unwirksam; die Beschäftigten müssen nicht früher kommen.

5.2 Die Geschäftsführung stellt eine neue Kassiererin ein. Der Betriebsrat verweigert die Zustimmung, weil eine Teilzeitkraft im Betrieb mehr Stunden wollte.

Widerspruch/Zustimmungsverweigerung – der Arbeitgeber muss beim Arbeitsgericht beantragen, die Zustimmung zu ersetzen.

5.3 Einem Verkäufer wird gekündigt, ohne dass der Betriebsrat vorher gefragt wurde.

Anhörung vor der Kündigung (Stufe 3) – eine Kündigung ohne Anhörung ist unwirksam.

5.4 Der Betriebsrat erfährt aus der Zeitung, dass die Filiale umgebaut wird.

Informationsrecht verletzt – der Arbeitgeber hätte rechtzeitig informieren müssen.

5.5 Arbeitgeber und Betriebsrat streiten seit Wochen über den Urlaubsplan und einigen sich nicht.

Mitbestimmung – die Einigungsstelle entscheidet; ihr Spruch ersetzt die Einigung.

Aufgabe 6 Prüfungs-Check: Aufgaben im Stil der Abschlussprüfung

So fragt die IHK: In der Prüfung wirst du mit „Sie“ angesprochen. Aufgaben im Stil der Abschlussprüfung Wirtschafts- und Sozialkunde.

Im Kaufhaus Hansa GmbH gibt es einen Betriebsrat. Bald stehen Neuwahlen an. Aus welchem Grund werden die Beschäftigten einen Betriebsrat grundsätzlich befürworten?

1. Weil der Betriebsrat allein dafür verantwortlich ist, dass der Tarifvertrag umgesetzt wird
2. Weil der Betriebsrat jeden neuen Geschäftsführer bestätigen muss
3. Weil der Betriebsrat über alle Entscheidungen der Geschäftsleitung mitentscheiden kann
4. Weil der Betriebsrat die Interessen der Beschäftigten gegenüber der Geschäftsleitung vertritt
5. Weil der Betriebsrat mit dem Arbeitgeberverband Betriebsvereinbarungen abschließen kann

Lösung: ☐ **4** – Antwort 3 ist falsch: Mitbestimmung gibt es nur in bestimmten Angelegenheiten.

Die 20-jährige Studentin Mira Sander ist seit 1. Januar 2027 im Kaufhaus Hansa GmbH als Arbeitnehmerin an der Kasse beschäftigt. Das Arbeitsverhältnis wurde unbefristet mit einer Probezeit von drei Monaten abgeschlossen. Im Kaufhaus Hansa GmbH wird im Mai 2027 ein neuer Betriebsrat gewählt. Prüfen Sie mit dem Auszug aus Aufgabe 2, ob sich Mira Sander als Betriebsrätin wählen lassen darf!

1. Ja, wenn sie im Mai 2027 noch im Kaufhaus Hansa beschäftigt ist
2. Ja, weil sie volljährig ist
3. Ja, weil ihr Vertrag unbefristet abgeschlossen wurde
4. Nein, weil sie noch in der Probezeit ist
5. Nein, weil sie zum Zeitpunkt der Wahl noch keine sechs Monate im Betrieb beschäftigt ist

Lösung: ☐ **5** – im Mai erst 4–5 Monate im Betrieb, nötig sind 6

Frau Lindner möchte sich über die Betriebsratswahl informieren und hat sich einen Gesetzesauszug zu Wahlberechtigung und Wählbarkeit besorgt. Stellen Sie fest, aus welchem Gesetz dieser Auszug stammt!

1. Aus dem Handelsgesetzbuch
2. Aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch
3. Aus dem Berufsbildungsgesetz
4. Aus dem Betriebsverfassungsgesetz
5. Aus dem Mutterschutzgesetz

Lösung: ☐ **4**

Aufgabe 7 Für Profis

Für Profis

7.1 Betriebsratsmitglieder haben einen besonderen Kündigungsschutz. **Beurteile**, ob das ein unfaires Privileg ist.

7.2 Nur ein kleiner Teil der Einzelhandelsbetriebe hat einen Betriebsrat, vor allem kleine Läden nicht. **Erläutere** zwei Gründe dafür und zwei Folgen für die Beschäftigten.

7.3 Betriebsrat und Gewerkschaft werden oft verwechselt. **Stelle** beide in einer Tabelle **gegenüber**: Wer wählt oder wer ist Mitglied? Mit wem verhandeln sie? Was schließen sie ab? Dürfen sie streiken?

7.1 Nein: Wer die Interessen der Belegschaft gegen den Arbeitgeber vertritt, gerät in Konflikte. Ohne Schutz könnte der Arbeitgeber unbequeme Betriebsräte einfach kündigen – dann würde sich niemand mehr trauen. Eine fristlose Kündigung aus wichtigem Grund bleibt möglich (mit Zustimmung des Betriebsrats oder des Arbeitsgerichts).

7.2 Gründe: viele Kleinbetriebe unter 5 Beschäftigten, viele Teilzeit- und Aushilfskräfte mit wenig Kontakt, Angst vor Ärger mit dem Chef, fehlendes Wissen. Folgen: keine Mitbestimmung bei Arbeitszeit und Urlaub, keine Anhörung vor Kündigungen, jeder muss allein mit dem Chef verhandeln.

7.3 Betriebsrat: von allen Beschäftigten eines Betriebs gewählt; verhandelt mit dem Arbeitgeber; schließt Betriebsvereinbarungen; darf nicht streiken (Friedenspflicht im Betrieb, § 74 BetrVG). Gewerkschaft: freiwillige Mitglieder; verhandelt mit dem Arbeitgeberverband; schließt Tarifverträge; darf zum Streik aufrufen.

Aufgabe 8 Schätzen, testen, eintragen

Wie viele der 16 Punkte schaffst du im Selbsttest? Übertrage die Punkte ins Punktekonto und kreuze in der Kann-Liste die Ampel „nachher“ an.

Meine Schätzung	Mein Ergebnis	Differenz	Leistungspunkte (max. 5)